

5. 국유재산 소유권 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁 부동산 인수시의 처리) 제1항에 따르면 수탁 국유부동산의 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 현재 상태를 점검하고 통지내용과 실제의 부합여부 등을 파악한 후 실태조사서를 작성하여야 한다고 되어 있고
 - 같은 세칙 제10조(관리방법) 제1항 및 제4항에 따르면 수탁 부동산에 대하여 등기사항증명서, 토지대장 등 제공부 등을 갖추어 두고 관리대장을 전산자료로 관리하여야 하며 실태조사 결과 변동된 사항이 있으면 관리대장을 재작성하여야 한다고 되어 있음
 - 따라서, 국유재산을 인수한 때에는 제공부와 재산현황이 일치하는지 여부를 확인하여야 하고 주기적으로 실태조사를 실시하여 해당 재산의 소유권의 변동 여부를 확인·관리하여야 함
- 그런데, 2018. 5. 8. 기준 인천지역본부에서 관리 중인 국유재산 25,233건에 대하여 등기사항증명서와 국유재산관리시스템(BPM) 관리대장상 소유자 일치 여부를 점검한 결과
 - 2005. 12. 1. □□ □구청으로부터 인수한 '□□광역시 ◎구 ◇동 ▷-▷▷(대, 24.1㎡)' 소재 국유재산의 경우 공사가 인수하기 이전인 1940. 10. 14.부터 개인(○○○○) 소유 재산이었다가 2006. 8. 1. ○○○으로 소유권이 이전된 뒤 2007. 12. 7. □□광역시로 소유권이 이전되어 국가 소유가 아닌데도 감사일 현재까지 국유재산으로 관리하고 있고

- 2012. 9. 21. 지방자치단체로부터 일괄 인수한 '□□도 ○○○시 ◇◇동 ▷▷▷-▷▷(도로, 528㎡)' 소재 국유재산의 경우 2013. 5. 29. 무상귀속을 원인으로 □□□□□□공사로 소유권이 이전되었는데도 국유재산으로 관리하고 있는 등

- [표 5] 및 [별표 8]과 같이 총 102건의 부동산이 국가소유가 아닌데도 국유재산으로 관리하고 있는 사실이 있음

[표 5] 등기사항증명서와 국유BPM 관리대장 소유자 불일치 현황

(단위 : 건)

합 계	인수 전 소유권 변동	인수 후 소유권 변동
“기재생략”		

【 조치할 사항 】

- ◇ 인천지역본부장은 등기사항증명서와 국유재산관리시스템(BPM) 관리대장상 소유자가 다른 국유재산 중 인수일 이전에 소유권이 이전된 32건에 대하여는 위탁해지 등 국유재산관리시스템(BPM)에서 관리대장을 정리하고
- 인수일 이후에 소유권이 이전된 70건에 대하여는 소유권 이전 사유를 확인하여 위탁 해지 등 적절한 조치를 취하고 관련 업무를 철저히 하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (시정)

【별표 8】 등기사항증명서와 국유BPM 관리대장 소유자 불일치 명세

(단위 : m²)

순번	소재지	지목	면적	인수일	이전일	소유자	비고
----	-----	----	----	-----	-----	-----	----

“기재생략”